

한국마사회 감사실

(징계)

일련번호 2022-특정-15

분야 청렴문화 조성

제목 임직원의 마권구매 금지의무 위반

소관본부 □본부

소관부서 ▲부

내용

1. 사건 개요

A (이하 “행위자”라 한다)는 2022. 4. 9. 우리 회 경마지원직으로 입사하여 2022.11. 3. 현재까지 ◎부에 근무하고 있는 자이다.

2022. 7.15. ◎부에서는 2022년 2분기 임직원의 전자카드 가입 및 마권구매 여부 전수 조사를 실시하였고, 그 결과 행위자가 입사 이후 총 2회 전자카드로 마권구매를 한 사실을 확인하였다¹⁾. 이 사실은 2022. 8. 4. 감사실에 사고보고로 접수되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회 경마지원직은 「경마지원직 인사관리규정」 제16조에 따라 한국마사회 법령 및 제규정을 준수하고 상사의 정당한 직무명령에 복종하며, 맡은 바 직무를

1) 행위자는 이 사실을 통보받고 2022. 7.16. 전자카드를 해지하였음.

성실히 수행하여야 한다. 또한 우리 회 임직원은 「한국마사회법」 제49조에 따라 마권을 구매·알선 또는 양수하여서는 아니 된다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

행위자는 2022. 3.20. 우리 회 전자카드에 가입하고²⁾, 우리 회 입사 전인 2022. 4. 2. 동대문지사에서 전자카드 계좌를 통해 총 13건(구매금액 총 21,000원)의 마권을 구매하고 13,500원을 환급받았다. 이후 2022. 4. 9. 우리 회에 경마지원직으로 입사하였으나, 전자카드 계좌를 해지하지 않고 보유하고 있다가, 2022. 5. 1. 총 1건(구매금액 100원), 2022. 7. 3. 총 2건(구매금액 총 17,000원)의 마권을 구매하였다³⁾.

【표1】 행위자의 마권 구매 내역

구매일시	구매장소	경주번호	승식	마번	구매금액(원)
2022. 5. 1. 09:54:00	서울모바일	1	삼복	1/2/3	100
2022. 7. 3. 12:11:40		3	삼복	2/3/4	10,000
2022. 7. 3. 12:12:48		3	단승	3	7,000
계					17,100

이로써 행위자는 마권의 구매·알선 또는 양수를 금지하고 있는 「한국마사회법」 제49조와 법령 및 제규정 준수의무를 규정하고 있는 「경마지원직 인사관리규정」 제16조를 위반하였다.

2) 모바일로 가입하여 가입 장소는 알기 어려움(◎부).

3) 2건 모두 환급금액은 없었음.

4. 관련자 주장 및 판단

가. 비위 행위

행위자는 2022. 4. 9. 입사 당일 입직교육 시 ◎부 B 소장으로부터 경마지원직을 포함한 우리 회 임직원은 마권 구매가 금지된다는 내용을 교육받았다고 인정하였다. 또한, 같은 날 근로계약서에 한국마사회법령 및 제규정 준수 의무와 마권 구매 또는 알선금지 의무가 명시되어 있는 것을 읽어보고 서명하였다고 진술하였다. 따라서 행위자는 우리 회 경마지원직으로서 마권을 구매하면 안 된다는 점을 잘 알고 있었다고 보여진다.

그럼에도 불구하고 행위자는 입사 후에도 전자카드 계좌를 해지하지 않고 보유하고 있다가 이를 통하여 3개월 간 2차례에 걸쳐 마권을 구매하였다.

나. 구체적 행위 발생 상황

① 비위행위의 동기와 경위

행위자는 자신의 마권 구매의 목적이 승마(勝馬) 적중과 환급금 수령은 아니었으며, 동료 직원에게 전자카드 이용 방법 등을 안내하기 위함이었다고 소명하였다. 즉, 같은 ◎부 소속으로 관람대 CCTV실에서 근무하는 경마지원직 동료 C와 D에게 우리 회의 합법적인 전자카드 앱과 불법 경마 사이트 화면의 차이점을 설명해 주려는 의도였다고 주장하였다.

관련 사실을 살펴보면, 우선 승마적중을 통한 환급금 수령 등 통상의 마권 구매 목적이 있었다면 실명으로 가입된 전자카드보다 현금으로 구매하는 방법을 택하는 것이 보다 이를 쉽게 은폐할 수 있으므로 이에 관한 행위자의 소명은 타당하다고 보여진다. 또한, C는 2022. 5. 1. 자신이 먼저 우리 회의 합법적인 전자카드 앱과 불법 경마 사이트가 뭐가 다른지 모르겠다고 얘기를 꺼내자 행위자가 알려준다고 하면서 시범을 보여줬다고 진술하였다. 그리고 2022. 5. 1. 제1경주의 배팅금액이 100원에 불과하고, 삼복승식으로 선택한 말 3마리는 각 1, 2, 3번으로 인기마도 아니었다⁴⁾는 점에서 승마적중의 목적이 있었다기보다는 마번 순서대로 최소단위 금액으로 마권구매 시범을 보이려했던 정황을 짐작할 수 있다.

한편, 행위자는 2022. 7. 3. 제3경주에 삼복승식과 단승식에 각각 10,000원과 7,000원의 마권을 구매하였다. 상식적으로 판단할 때, 동료에게 단순히 시범을 보일 목적이었다면 2022. 5. 1. 구매처럼, 마번 순서대로 선택하거나, 100원 또는 1,000원 등의 소액으로 마권을 구매하였어야 한다. 하지만 행위자는 삼복승식과 단승식에서 배당률을 기준으로 인기마 3마리를 선택하였으며, 삼복승식에 10,000원, 단승식에 7,000원의 마권을 구매하였다. 따라서 2022. 7. 3.의 구매금액, 말을 고른 방법, 승식의 종류만을 고려하면, 행위자가 승마 적중 가능성을 완전히 배제하고 단순히 시범만을 위한 마권구매를 했다고보다는, 부분적으로는 승마적중 및 환급금 수령의 인식은 있었던 것으로 보인다.

4) 단승식 배당률 기준 각 인기순위 5위/3위/10위.

마권구매 경위와 말을 선택한 방법, 구매 금액 등에 관한 행위자와 관련자의 진술 등을 종합하여 검토할 때, 모든 마권 구매행위에 있어서 행위자에게 승마 적중 및 환급금 수령의 적극적인 의지와 인식이 있었다고는 보이지 않는다. 행위자는 승마를 적중하게 되면 환급금을 수령할 수도 있다는 가능성은 인지하고 있었을 것으로 보이나, 관련자의 진술과 구매금액과 적중여부 등을 종합적으로 살펴보았을 때, 동료 직원에 대한 전자카드 마권구매 시범이 주된 목적이었다고 판단된다. 더 나아가 행위자의 입사 경로, 근무기간 등을 살펴볼 때, 소위 미공개 경마정보를 받아 이를 마권구매에 이용했을 가능성은 낮고, 이를 입증할 만한 증거도 확인되지 아니한다.

② 수행 직무의 특성 및 사업장의 여건

행위자의 업무는 신관람대 4층 CCTV 종합상황실에 근무하면서, 관람대 응급상황 발생, 불법 경마 사이트 이용 의심 정황, 경마중계 화면 등의 불법 중계 의심 정황 등이 발견되면 CCTV를 통해 채증을 하는 것이다. 따라서 행위자의 업무를 수행하기 위해서는 고객이 우리 회의 합법적인 전자카드 앱을 사용하고 있는지, 불법 경마 사이트를 이용하고 있는지 구분할 수 있는 정도의 지식이 필요하다.

한편, 전자카드 테스트용 가상계좌를 사용하여 행위자가 자신의 명의로 된 전자카드로 마권을 구매하는 상황을 피할 수도 있었는지 여부를 살펴보면, ◎부 B 소장은 2022년 경마지원직 입직교육 시 전자카드 테스트용 가상계좌의 존재 여부에 대해서는 교육하지는 않았다고 진술하였다. 따라서 행위자는 전자카드 테스트용 가상계좌의 존재와 이용방법은 알지 못했을 가능성이 크다.

다. 판단

행위자는 입사 시 교육 내용을 통해 경마지원직으로서 마권 구매가 금지되어 있다는 점과 ◎부는 그 업무의 성격상 경마의 공정성에 대한 더 높은 주의의무가 요구된다는 점도 인지하고 있었다.

따라서 행위자에게 승마적중과 환급금 수령에 대한 적극적인 인식과 의지가 있었는지 여부와 무관하게, 경마지원직을 포함한 우리 회 임직원은 마권구매 금지 의무를 준수해야 한다는 점을 알면서도 근무기간 3개월 동안 총 2차례 마권을 구매하여 관련 법규를 위반하였다.

다만, 행위자의 마권 구매가 2번 모두 소액으로 그 금액이 크지 않은 점, 입사 당시 ▲부의 집합교육이 실시되지 않고 각 소속부서에 교육을 실시하여 마권구매 금지 의무만 설명받았을 뿐, 보유하고 있는 전자카드 계좌를 해지하도록 구체적인 안내를 받지 못했던 점 등을 통해 행위자에게 법규를 위반하고 징계사실에 해당하는 결과를 실현하려는 고의가 있었다고 보기는 어렵다. 그러나 입사 당시 마권구매 금지 의무에 대해서는 알고 있었다는 점에서 근소한 주의만 기울였다면 이러한 결과발생을 충분히 예방할 수 있었다는 점에서 중과실이 있었다고 인정되며, 경마지원직으로서 기본적으로 준수해야할 의무를 위배함으로써 조직질서를 문란하게 한 정도는 가볍지 않다고 보여진다.

따라서 비위의 경중, 과실 정도, 과거 유사사건의 처분요구 사례 등을 종합적으로 고려하여 행위자인 경마지원직 A의 마권구매 행위에 대해서 “징계(경징계)” 처분을 요구함이 적정하다고 판단된다.

5. 조치할 사항

▲부는 경마지원직으로서 마권을 구매하여 「경마지원직 인사관리규정」 제 16조 등을 위반한 ○부 경마지원직 A에 대하여 「감사규정」 제35조에 따라 “징계(경징계)” 처분하시기 바랍니다. 【징계(경징계)】

[관련자]

성명 (사번)	당시 부서		당시 근무기간	현재 부서		처분요구
	소속	직위		소속	직위	